



زچگی و پدريت كى رخصت كا ايكٹ ۲۰۲۳ء

فہرست

نمبر شمار	مندرجات
1	مختصر عنوان اور آغاز نفاذ
2	تعريفات
3	رخصت زچگی كا حق
4	رخصت پدريت
5	جرائم اور سزا
6	ايكٹ ديكر قوانين پر غالب هوگا
7	قواعد وضع كرنے كا اختيار
8	ازالہ مشكلات

THE PAKISTAN CODE

زچگی و پد ریت کی رخصت کا ایکٹ، ۲۰۲۳ء ایکٹ نمبر ۳۱ بابت ۲۰۲۳ء

[۲۰/جون، ۲۰۲۳ء]

وفاقی حکومت کے انتظامی کنٹرول کے تابع سرکاری ونجی اداروں کے ملازمین کی زچگی و پد ریت کی رخصت کی سہولت دینے کا اہتمام کا ایکٹ

ہر گاہ کہ یہ قرین مصلحت ہے کہ وفاقی حکومت کے انتظامی کنٹرول کے تابع سرکاری ونجی اداروں کے ملازمین کو
زچگی و پد ریت کی رخصت کی دینے اور اس سے منسلکہ اور ضمنی امور کے لیے سہولت فراہم کی جائے؛
بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

THE PAKISTAN CODE

۱۔ مختصر عنوان اور آغاز نفاذ۔ یہ ایکٹ زچگی و پد ریت کی رخصت کا ایکٹ، ۲۰۲۳ء کے نام سے
موسوم ہوگا۔

(۲) یہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام سرکاری ونجی اداروں پر لاگو ہوگا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔

(۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا

۲۔ تعریفات۔ اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی امر سیاق و سباق کے منافی نہ ہو،۔

(الف) ”بچہ“ سے اس ایکٹ کی اغراض کے لیے، کسی بھی حاملہ ملازمہ کے مادر شکم میں ایک بچہ ہو

یا وہ مرد ملازم کی زوجہ ہو اور اس مرد پیدا ہونے والا بچہ بھی شامل ہے؛

(ب) ”ملازم“ سے کوئی بھی حقیقی شخص مراد ہے جو تنخواہ، اجرت یا دیگر فائدے کے لیے جو آجر

کے پاس ملازمت کے معاہدے، تحدید وقت کے بغیر باقاعدہ بنیادوں پر اپرنٹس شپ خواہ عام مزدور کے طور پر، کلرک کے کام کے لیے یا علاوہ ازیں اور خواہ معاہدہ صریح ہو یا مصنوعی، زبانی ہو یا تحریری؛

(ج) ”ادارہ“ سے کوئی بھی وزارت، ڈویژن، ملحقہ محکمہ، ذیلی دفتر، ایگزیکٹو محکمہ، سرکاری یا نجی تنظیم، فرم کارپوریشن، خود مختار یا نیم خود مختار ہیئت، کاروبار، کمپنی، صنعت، فیکٹری یا اسے دیگر دفتر یا انسٹیٹیوشن، جو کسی بھی نام سے پکارے جاتے ہوں، اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہوں، مراد ہیں۔

(د) ”آجر“ میں وفاقی حکومت، وفاقی حکومت کی کوئی بھی وزارت یا ڈویژن یا محکمہ یا دفتر یا اشخاص کی کوئی بھی جماعت، خواہ جماعت متحدہ ہو یا نہ ہو، آجر کا کوئی بھی نیجنگ ایجنٹ اور متوفی آجر کے قانونی نمائندے اور جہاں کارکنان کی خدمات عارضی طور پر کرایہ پر لی گئی ہوں یا کسی دوسرے شخص کو کرایہ پر دی گئی ہوں اس شخص کی جانب سے جس کے پاس وہ کارکن ملازمت یا اپرنٹس شپ کا معاہدہ تھا۔ اور ایسا کوئی اور شخص جو کسی رکن کو ملازمین دیتا ہے جو اس کے لیے کام کرتا ہے؛ اور

(ه) ”صراحت کردہ“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد میں صراحت کردہ مراد ہے۔

۳۔ رخصت زچگی کا حق۔ (۱) اس کے آغاز نفاذ کی تاریخ سے زچگی کی رخصت صراحت

کردہ طریقہ کار میں خاتون ملازم کو رخصت کے کھاتے کے علاوہ مکمل تنخواہ کے ساتھ اس کی مرضی سے پہلے بچے پر ایک سوا وراسی دن کی اور دوسری پیدائش پر ایک سوا اور بیس دن اور تیسری پیدائش پر نوے روز کی رخصت عطاء کی جائے گی۔

(۲) مذکورہ زچگی رخصت خاتون ملازم کو اس کی ساری ملازمت کے دوران تین مرتبہ سے زیادہ عطاء نہیں کی جائے گی ماسوائے ایسی رخصت کے جو اس کی رخصت کے کھاتے سے اور حسب قاعدہ ہوں گی یا بغیر تنخواہ کے غیر معمولی رخصت ہوگی۔

۴۔ رخصت پدریت۔ (۱) اس کے آغاز نفاذ کی تاریخ سے مرد ملازم جسے اپنی زوجہ کا بچہ ہونے کی

امید ہو، اس کی مرضی سے، تیس ایام تک مکمل تنخواہ کے ساتھ اپنے رخصت کے کھاتے علاوہ رخصت عطاء کی جائے گی۔

(۲) مذکورہ رخصت پد ریت اس مرد ملازم کو اس کی تمام ملازمت کے دوران تین مرتبہ سے زائد عطاء نہ کی جائے گی ماسوائے ایسی رخصت کے جو اس کے رخصت کے کھاتے سے اور حسب قاعدہ ہوں گی یا بغیر تنخواہ کے غیر معمولی رخصت ہوگی۔

- ۵۔ جرائم اور سزا۔ ایک شخص جو اس ایکٹ کے کسی حصے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ تصور کیا جائے گا کہ اس نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا چھ ماہ تک یا جرمانہ جو ایک لاکھ تک یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔
- ۶۔ ایکٹ دیگر قوانین پر غالب ہوگا۔ اس ایکٹ کے احکامات فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی امر کے باوجود مؤثر ہوں گے۔
- ۷۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار۔ وفاقی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے، اس ایکٹ کی اغراض کے لیے قواعد وضع کر سکتی ہے۔
- ۸۔ ازالہ مشکلات۔ اگر اس ایکٹ کے کسی حکم کے مؤثر ہونے میں کوئی مشکل درپیش ہو تو، وفاقی حکومت ایسا حکم وضع کر سکتی ہے جو اس ایکٹ کے احکامات سے متناقض نہ ہو جیسا کہ اس مشکل کے ازالہ کے لیے ضروری ہو سکتا ہے۔

THE PAKISTAN CODE